

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1606/2535

นายเทียบ ไชยเครือ กับพวก

โจทก์

นางแถบ สอนพาณิชย์

จำเลย

นายผดล พรโสภณชัย ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาของโจทก์ต้องห้ามในปัญหาข้อเท็จจริง อีก ทั้งข้อกฎหมายก็ไม่ใช่สาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยจึงไม่รับฎีกา

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ทั้งสองเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าผู้เช่ารายใหม่กับผู้เช่ารายเก่าใครมีสิทธิดีกว่ากันตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 และคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งฎีกาได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 149)

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยพร้อมบริวารออกไปจากที่นาที่โจทก์เช่า ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ ของจำเลยออกไปให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย ฯลฯ จำเลยให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่โจทก์และบริวาร ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 13013ตำบลดอนจิว (อ่างทอง) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีห้ามโจทก์และบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องในที่ดิน ให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายเป็นเงินปีละ 10,000

บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าโจทก์และบริวารจะออกไปจากที่ดินให้ยกฟ้อง
โจทก์เสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 143)

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 145)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาว่า โจทก์หรือจำเลยเป็นผู้เช่านาพิพาทจากวัดเป็นปัญหา
ข้อเท็จจริง เมื่อศาลล่างทั้งสองฟังเป็นยุติว่าจำเลยเป็นผู้เช่านาพิพาทแล้ว โจทก์จะ
ฎีกาว่าโจทก์เป็นผู้เช่านา จึงเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาว่า โจทก์หรือจำเลยเป็นผู้เช่านาพิพาทจากวัดเป็นปัญหา
ข้อเท็จจริง เมื่อศาลล่างทั้งสองฟังเป็นยุติว่าจำเลยเป็นผู้เช่านาพิพาทแล้ว โจทก์จะ
ฎีกาว่าโจทก์เป็นผู้เช่านา จึงเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ-บุญสิน ตูลากัน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ